



P U T U S A N

Nomor : 88/Pid. SUS/2012/PN. Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LAURENSIUS SRIYATI** ;
Tempat lahir : Pringombo ;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Juli 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Goliriang Desa Hokeng Jaya Kecamatan
Wulanggintang Kabupaten Flores Timur ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Guru (PNS) ;
Pendidikan : SPG ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YOSEF SUDARSO FERNANDEZ, SH., dan rekan yang beralamat Kelurahan Pantai Besar RT 04 RW 02 Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan Nomor : 14/SK.PID.B/2012/PN.LTK, tertanggal 18 Juli 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No : 88/Pen/Pid.SUS/2012/PN.Ltk tanggal 09 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka No : 88/Pen/Pid.SUS/2012/PN.Ltk tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Setelah mendengar dan mempelajari surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa alat bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2012 Nomor Reg. Perk PDM. 56/LTK/EP.1/07/2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-56/LTK/Ep.1/06/2012 tertanggal 29 Juli 2012, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa SRIYATI pada tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Dusun Golirang, Desa Hokeng Jaya Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dengan sering terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, maka terdakwa yang merasa sudah tidak cocok dengan suaminya yaitu saksi korban, PAULUS DEMON KOTAN lalu terdakwa tanpa seijin suaminya meninggalkan rumah dengan membawa tiga orang anaknya, sedangkan dua anaknya lagi tinggal dengan suami terdakwa yaitu saksi korban PAULUS DEMON KOTAN. Bahwa selama terdakwa meninggalkan rumah, terdakwa tinggal di kebun milik Longginus Puka selama seminggu, kemudian terdakwa tinggal dirumah Longginus Puka. Bahwa saksi korban selalu membujuk kepada terdakwa untuk pulang ke rumah namun terdakwa selalu menolak ajakan saksi korban, dengan mencaci maki dan menghina saksi korban. Akibat hinaan dan caci maki terdakwa tersebut, saksi korban sebagai suami merasa tidak dihargai dan merasa kehilangan kepercayaan diri lagi ;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah terikat dengan perkawinan yang sah pada tanggal 19 April 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/AP/V/1995 tanggal 03 Mei 1995 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRIYATI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dengan sering terjadinya pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, maka terdakwa yang merasa sudah tidak cocok dengan suaminya yaitu saksi korban, PAULUS DEMON KOTAN lalu terdakwa tanpa seijin suaminya meninggalkan rumah dengan membawa tiga orang anaknya, sedangkan dua anaknya lagi tinggal dengan suami terdakwa yaitu saksi korban PAULUS DEMON KOTAN. Bahwa selama terdakwa meninggalkan rumah, terdakwa tinggal di kebun milik Longginus Puka selama seminggu, kemudian terdakwa tinggal dirumah Longginus Puka. Bahwa saksi korban selalu membujuk kepada terdakwa untuk pulang ke rumah namun terdakwa selalu menolak ajakan saksi korban, dengan mencaci maki dan menghina saksi korban. Akibat hinaan dan caci maki terdakwa tersebut, saksi korban sebagai suami merasa tidak dihargai dan merasa kehilangan kepercayaan diri lagi ;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah terikat dengan perkawinan yang sah pada tanggal 19 April 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 68/AP/V/1995 tanggal 03 Mei 1995 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (2) Undang - undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :

1. Saksi **PAULUS DEMON KOTAN** ;

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 19 April 1991 di Paroki Riangkemie ;
- Bahwa pada awal-awal pernikahan saksi sebagai suami isteri kehidupan rumah tangga masih harmonis ;
- Bahwa hasil dari pernikahan saksi dengan terdakwa dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai negeri / guru TK pada tahun 2001 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari pertengkaran rumah tangga saksi dengan terdakwa sejak tahun 2004 sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Wulanggintang Flores Timur NTT pada tahun 2008 ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran saksi dengan terdakwa karena terdakwa pergi ke acara pesta diajak oleh bapak YANCE LAMAHALA ;
- Bahwa semejak itu saksi merasa cemburu dan curiga terhadap terdakwa sehingga terjadi pertengkaran ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sering bertengkar dengan saling caci maki bahkan sampai saling memukul ;
- Bahwa saksi dianggap orang gila, orang stres, penjahat dan pengemis oleh warga sekitarnya ;
- Bahwa saksi bertengkar dengan terdakwa di halaman rumah sampai kejalan depan rumah saksi yang dilihat oleh tetangga serta warga sekitar ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2008 saksi yang baru pulang dari kebun melihat anaknya sedang bermain bersama kakaknya yang bernama MURNI (anak saksi yang kedua) di rumah saksi KRISTINA TANGGU BORE kemudian mengambil anak tersebut dengan maksud ingin membawa pulang anaknya ;
- Bahwa saksi KRISTINA TANGGU BORE menyuruh MURNI (anak kedua saksi) untuk mengambil adiknya yang digendong oleh bapaknya karena saksi KRISTINA TANGGU BORE mengatakan kepada MURNI jaga penjahat datang dan jangan jadikan anak itu penjahat dan pengemis namun saksi tetap mengendong anaknya yang terakhir itu dan tidak memberikan kepada MURNI (anak kedua saksi) ;
- Bahwa saksi saling rebutan anak terakhir yang digendongnya dengan MURNI (anak kedua saksi) ;
- Bahwa saksi mengendong anaknya yang terakhir tersebut ingin melaporkan kepada Kepala Desa namun ditengah jalan saksi KRISTINA TANGGU BORE mengambil anak yang digendong oleh saksi untuk dibawa pulang ke rumah saksi KRISTINA TANGGU BORE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terima dengan perlakuan dari saksi KRISTINA TANGGU BORE sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Danramil Boru ;
- Bahwa saksi bersama Danramil sudah menunggu saksi KRISTINA TANGGU BORE di rumah saksi ;
- Bahwa saksi KRISTINA TANGGU BORE mengatakan anak
 - anak terdakwa dititipkan oleh terdakwa di rumah saksi KRISTINA TANGGU BORE untuk dijaga ;
- Bahwa saksi bertengkar dengan saksi KRISTINA TANGGU BORE sehingga saksi KRISTINA TANGGU BORE memanggil suaminya bapak FRANSISKUS DE ROSARY kemudian suami saksi KRISTINA TANGGU BORE memukul saksi sehingga terjadi pertengkaran ;
- Bahwa tidak lama terdakwa datang bersama dengan bapak SIMON BEDA yang sementara mengikuti sidang guru - guru TK di Duang ;
- Bahwa Danramil sempat memberi nasehat kepada saksi dan terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian itu sore harinya terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama 3 (tiga) orang anak tanpa memberitahu kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) minggu bersama 3 (tiga) orang anak tinggal dikebun milik saksi LONGGINUS PUKA setelah itu baru terdakwa bersama 3 (tiga) orang anak tersebut tinggal di rumah saksi LONGGINUS PUKA ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah saksi LONGGINUS PUKA untuk meminta agar isterinya yang sebagai terdakwa untuk pulang namun saksi dicaci maki oleh terdakwa serta saksi LONGGINUS PUKA ;
- Bahwa anak saksi yang 3 (tiga) orang lagi setelah mengetahui terdakwa tinggal di rumah saksi LONGGINUS PUKA ikut menyusul pergi kesana ;
- Bahwa terdakwa membawa 6 (enam) orang anaknya pergi ke Lampung ke rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa saksi selama terdakwa dan anak - anaknya pergi meninggalkan rumah hidup seorang diri serta mencari nafkah sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya untuk rujuk kembali dengan terdakwa dengan meminta bantuan Kepala Dusun Goliriang, tokoh masyarakat, pihak pemerintahan, pihak Keluarga dari suku KOTAN yang ada di Lembata maupun dari pihak Paroki serta Keuskupan namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi merasa tidak dihargai oleh terdakwa sebagai istri saksi sehingga saksi merasa dilecehkan dan terhina martabatnya namun tidak terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak mau diperiksa oleh psikiater karena saksi merasa dirinya sehat-sehat dan baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak rela isterinya sebagai terdakwa dipenjara karena saksi masih mencintai isterinya dan 6 (enam) orang anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai :

- Bahwa pertengkaran berawal bukan sejak tahun 2004 melainkan sejak tahun 1994 ;
- Bahwa terdakwa pergi keacara pesta bukan diajak oleh bapak YANCE LAMAHALA melainkan untuk mewakili kepala sekolah ;
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi tanpa minta ijin karena diusir oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencaci maki saksi ketika datang kerumah saksi LONGGINUS PUKA melainkan saksi yang mencaci maki terdakwa serta keluarga saksi LONGGINUS PUKA ;

2. Saksi **MARIA PETRONELA EMI FERNANDEZ ;**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Goliriang sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui korban dengan terdakwa telah menikah resmi dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pertengkaran tersebut sekitar tahun 2007 sampai 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat korban dan terdakwa bertengkar dengan saling caci maki serta saling memukul di halaman rumah mereka, dimana korban sedang terpojok di pohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apa yang menjadi penyebab korban dan terdakwa sering bertengkar karena menganggap itu urusan rumah tangga mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pergi dengan membawa 6 (enam) orang anaknya meninggalkan korban dan tinggal di rumah saksi LONGGINUS PUKA ;
- Bahwa saksi serta warga sekitar sudah bosan melihat korban dan terdakwa bertengkar karena sudah terlalu sering mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui korban suka cemburu terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Goliriang pernah mencoba untuk memberikan nasehat kepada korban dan terdakwa agar bisa rukuk dan membina rumah tangganya lagi ;
- Bahwa korban sering mendatangi saksi untuk menceritakan rumah tangganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa 6 (enam) orang anaknya ke Lampung ;
- Bahwa korban setelah ditinggal pergi oleh terdakwa perilakunya tidak ada perubahan dan terlihat baik - baik saja seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai :

- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut melainkan sebenarnya saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara terdakwa dengan korban ;

3. Saksi **LONGGINUS PUKA** ;

- Bahwa saksi sebagai tokoh adat di Dusun Goliriang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei tahun 2008, mengenai hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal di kebun saksi selama kurang lebih 1 minggu ;
- Bahwa karena saksi merasa kasihan kepada terdakwa, saksi mengizinkan terdakwa bersama 3 orang anaknya tinggal dirumahnya ;
- Bahwa terdakwa tinggal di kebun saksi dan kemudian tinggal di rumah saksi karena ada masalah dengan korban ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar terdakwa pulang ke rumah dan berkumpul lagi dengan korban sebagai suaminya, namun terdakwa menolaknya ;
- Bahwa terdakwa menolak pulang ke rumahnya dengan alasan terdakwa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan korban terikat dengan perkawinan yang sah dan di karuniai 6 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dengan membawa 6 orang anaknya meninggalkan terdakwa dan pergi ke lampung tanpa seijin saksi korban ;
- Bahwa saksi dan para tetangga terdakwa dan korban sudah bosan dengan mereka, karena sudah terlalu sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban orangnya pencemburu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi **KRISTINA TANGGU BORE** ;

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei tahun 2008, mengenai hari dan tanggalnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi sering melihat antara terdakwa dan korban sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan saksi korban saling memukuk dan saling mencaci maki ;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada terdakwa dan saksi korban untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik-baik karena kasihan anak-anak mereka yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban di sekitar rumah mereka.
- Bahwa saksi korban pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meninggalkan suaminya dengan membawa anak-anaknya dan tinggal di kebun milik Longginus Puka serta sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dan saksi korban terikat dengan perkawinan yang sah dan di karuniai 6 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dengan membawa 6 orang anaknya meninggalkan terdakwa dan pergi ke lampung tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa saksi dan para tetangga terdakwa dan saksi korban sudah bosan dengan mereka, karena sudah terlalu sering bertengkar ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban orangnya pencemburu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat kemuka persidangan berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan No. 68/AP/V/1995, PAULUS DEMON KOTAN sebagai suami dengan LAURENSIA SRIYATI sebagai isteri pada tanggal 19 April 1991 yang ditanda tangani oleh L. L. NIRON, NIP. 620004170 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 03 Mei 1995 ;
- Surat tidak bersedia diperiksa psikiater yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAULUS DEMON KOTAN, tertanggal 28 Oktober 2009 ;
- Surat keterangan dokter No : 904/VIII.d/09.023/2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. J. ALIANDOE, Sp. B, dokter pada Rumah Sakit St. Elisabeth Lela Maumere Flores, tertanggal 02 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada saksi – saksi serta terdakwa, dimana terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas alat bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi ade charge kemuka persidangan sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi **KRISANTUS MINGGU KWEN** ;

- Bahwa saksi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pastoral ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai LSM Padma dibidang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh korban sebagai mediator untuk memediasi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa dalam mediasi tersebut saksi melihat terdakwa bersama anak – anaknya mengalami ketakutan secara psikologi, ketakutan terhadap suami dan kehidupan seperti dikejar – kejar / tidak nyaman ;
- Bahwa mediasi yang dilakukan oleh saksi untuk medamaikan korban dengan terdakwa gagal / tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pada tanggal 29 Januari 2009 pernah dicaci maki dan dituduh berselingkuh dengan terdakwa oleh korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ade charge tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **FRANSISKUS DE ROSARI** ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara korban dengan terdakwa adalah korban selalu menuduh terdakwa berselingkuh ;
- Bahwa saksi dengan korban dan terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun pernah menyelesaikan permasalahan antara korban dengan terdakwa tentang masalah keluarga serta saksi pernah menyelesaikan secara adat permasalahan korban yang didenda untuk membayar kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah kain sarung, 1 (satu) buah kain kebaya dan 1 (satu) ekor ayam ;
- Bahwa pada saat penyelesaian secara adat tersebut dari keluarga korban tidak ada yang keberatan untuk membayar denda tersebut ;
- Bahwa saksi pernah meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan korban di jalan umum ;
- Bahwa pada tahun 2003 korban pernah lari telanjang bulat ditengah kampung agar terlihat seperti orang gila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi memberikan kain untuk menutup badan korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ade charge tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah resmi dengan korban pada tanggal 19 April 1991 di Gereja Paroki Riangkemie ;
- Bahwa hasil dari pernikahan terdakwa dengan korban dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai pegawai negeri sebagai guru TK pada tahun 2001 ;
- Bahwa awal pernikahan terdakwa bersama korban berjalan harmonis ;
- Bahwa sejak tahun 1994 sudah mulai pertengkaran hingga puncaknya pada tahun 2004 dengan saling caci maki dan saling memukul ;
- Bahwa terdakwa sering dicaci maki dan dianiaya oleh korban sehingga terhalang pekerjaannya dan tidak mengajar ;
- Bahwa terdakwa tidak mau melaporkan caci maki dan dianaya oleh korban kepada pihak yang berwenang karena masih sayang terhadap anak - anak dan keutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sering bertengkar dengan saling caci maki dan saling memukul ;
- Bahwa terdakwa diusir oleh korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa 3 (tiga) orang anaknya dan tinggal dikebun milik saksi LONGGINUS PUKA selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu tinggal di kebun milik saksi LONGGINUS PUKA, terdakwa tinggal di rumah saksi LONGGINUS PUKA ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi LONGGINUS PUKA $\pm$ 100 (seratus) m saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa bertengkar dengan korban, saksi LONGGINUS PUKA sering kerumah dan menasehatin terdakwa dan korban ;
- Bahwa korban pernah datang kerumah saksi LONGGINUS PUKA untuk mengajak pulang terdakwa dengan memanggil terdakwa serta mencaci maki terdakwa ;
- Bahwa korban mencaci maki terdakwa dengan mengatakan “puki mai, suami orang gilir puas engkau dulu baru kamu pulang, dasar pelacur” kata – kata itu diucapkan terus menerus setiap meminta terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa yang mendengar caci maki korban merasa emosi dan kesal serta mengusir korban untuk kembali pulang ;
- Bahwa terdakwa memahami sifat korban yang egois, curiga dan cemburuan, apalagi ketika terdakwa diangkat menjadi pegawai negeri sehingga korban merasa rendah diri ;
- Bahwa sifat cemburu korban bertambah lagi ketika terdakwa memakai alat kontrasepsi / KB ;
- Bahwa korban pernah mengatakan kepada terdakwa “kamu pakai KB supaya bisa bebas diluar dan sering cemburu kalau terdakwa pulang terlambat dan naik ojek ;
- Bahwa korban mempunyai kelainan seksual, apabila terdakwa tidak mau melayani korban maka terdakwa dicurigai sudah melayani orang lain ;
- Bahwa terdakwa merasa sakit hati karena setiap hari dicurigai dan mendapat perlakuan yang menyakitkan dari korban ;
- Bahwa korban pernah selingkuh dan melakukan perbuatan asusila sehingga telah di denda secara adat untuk membayar gading dan sarung ;
- Bahwa akibat dari sifat korban tersebut terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan 6 (enam) orang anaknya ke Lampung untuk mencari keamanan dan perlindungan dari keluarga terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi – saksi ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara korban dan terdakwa telah menikah resmi pada tanggal 19 April 1991 di Gereja Paroki Riangkemie ;
- Bahwa benar hasil dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa benar awal – awal pernikahan korban dengan terdakwa berjalan dengan harmonis ;
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu korban dan terdakwa sering bertengkar ;
- Bahwa benar korban merasa tidak percaya diri lagi semenjak terdakwa diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagai guru TK ;
- Bahwa benar korban mempunyai sifat cemburu dan curiga kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pergi serta membawa 6 (enam) orang anaknya tanpa meminta ijin kepada korban selaku suami terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tinggal dikebun milik saksi LONGGINUS PUKA selama 1 (satu) minggu dengan membawa 3 (tiga) orang anak kemudian setelah itu terdakwa tinggal dirumah saksi LONGGINUS PUKA bersama 6 (enam) orang anaknya ;
- Bahwa benar korban pernah datang mencari terdakwa kerumah saksi LONGGINUS PUKA agar terdakwa mau pulang kerumah akan tetapi terdakwa malah dicaci maki di depan keluarga saksi LONGGINUS PUKA ;
- Bahwa benar terdakwa sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan korban karena sifat korban yang selalu curiga, cemburu dan egois ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa 6 (enam) orang anaknya pergi meninggalkan rumah menuju ke Lampung ;
- Bahwa benar selama terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan 6 (enam) orang anaknya, tidak pernah korban memberi nafkah kepada terdakwa maupun kepada 6 (enam) orang anaknya ;
- Bahwa benar korban sudah berupaya untuk rujuk kembali dengan terdakwa dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan serta keluarga korban dari Lembata namun tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa benar korban merasa tidak percaya diri
- Bahwa benar korban tidak terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari - hari ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;
- Bahwa benar korban menolak untuk diperiksa di psikiater ;
- Bahwa benar surat Kutipan Akta Perkawinan No. 68/AP/V/1995, PAULUS DEMON KOTAN sebagai suami dengan LAURENSIA SRIYATI sebagai isteri pada tanggal 19 April 1991 yang ditanda tangani oleh L. L. NIRON, NIP. 620004170 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 03 Mei 1995 ;
- Bahwa benar Surat tidak bersedia diperiksa psikiater yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAULUS DEMON KOTAN, tertanggal 28 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar Surat keterangan dokter No : 904/VIII.d/09.023/2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. J. ALIANDOE, Sp. B, dokter pada Rumah Sakit St. Elisabeth Lela Maumere Flores, tertanggal 02 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 23 Agustus 2012 No. Reg. Perk. PDM- 56/LTK/EP.1/07/2012, yang pada pokoknya berpendapat supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LAURENSIA SRIYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang – undang RI No : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut di atas terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tertanggal 27 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LAURENSIA SRIYATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;
2. Membebaskan ia terdakwa LAUREN SRIYATI dari segala tuntutan hukum atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa dari hukuman ;
3. Menyatakan mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex aquo bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu kemudian dakwaan selebihnya dan apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti maka tidak relevan lagi untuk membuktikan dakwaan selain dan selebihnya begitu pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adapun unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.1. **“Setiap orang”** pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap orang”** adalah kader atau setiap orang selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan LAURENSIA SRIYATI sebagai terdakwa dimana identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dimuka persidangan dan terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad.2. **“Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b”** pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan, pemaksaan atau perampasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang – undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri dan anak ;
 - b. Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara psikis diatur dalam Bab I pasal 5 huruf b, dengan keterangan lebih lanjut pada Bab I Pasal 7 yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan ;
2. Hilangnya rasa percaya diri ;
3. Hilangnya kemampuan untuk bertindak ;
4. Rasa tidak berdaya ;
5. Dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang ;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara psikis tidak memiliki tolak ukur yang jelas, karena melukai secara psikis tidak meninggalkan luka yang dapat dilihat secara kasat mata seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara fisik, oleh karena dalam pasal tersebut hanya mengurai dari akibat perbuatan tanpa memberi penjelasan tentang sebab dan mengariskan secara pasti tindakan yang bisa dikategorikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga psikis ;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum RATNA BATARA MUNTI yang ikut merumuskan mengenai tindakan yang dapat menimbulkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga secara psikis adalah :

- ⇒ Ucapan kasar, jorok yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung ataupun tidak ;
- ⇒ Berselingkuh dan meninggalkan dalam waktu yang lama tanpa kejelasan yang bisa dibenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tekanan psikis bukanlah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat, orang yang sampai mengalami tekanan psikis biasanya telah mendapatkan hal - hal buruk yang mengganggu kondisi psikologinya secara terus menerus dan berlangsung lama, oleh karena itu jika menyangkut hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara psikis tidak bisa hanya melihat hasil dari kejahatan tapi harus juga melihat apa yang bisa menyebabkan hasilnya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, maupun saksi ade charge terutama saksi korban PAULUS DEMON KOTAN dan terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama yang lainnya saling bersesuaian telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara korban dan terdakwa telah menikah resmi pada tanggal 19 April 1991 di Gereja Paroki Riangkemie sebagaimana alat bukti surat Kutipan Akta Perkawinan No. 68/AP/V/1995, PAULUS DEMON KOTAN sebagai suami dengan LAURENSIA SRIYATI sebagai isteri pada tanggal 19 April 1991 yang ditanda tangani oleh L. L. NIRON, NIP. 620004170 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 03 Mei 1995 ;
- Bahwa benar hasil dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa benar awal - awal pernikahan korban dengan terdakwa berjalan dengan harmonis ;
- Bahwa benar seiring berjalannya waktu korban dan terdakwa sering bertengkar ;
- Bahwa benar korban merasa tidak percaya diri lagi semenjak terdakwa diangkat sebagai pegawai negeri sipil sebagai guru TK ;
- Bahwa benar korban mempunyai sifat cemburu dan curiga kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pergi serta membawa 6 (enam) orang anaknya tanpa meminta ijin kepada korban selaku suami terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa pergi meninggalkan rumah dan tinggal dikebun milik saksi LONGGINUS PUKA selama 1 (satu) minggu dengan membawa 3 (tiga) orang anak



kemudian setelah itu terdakwa tinggal dirumah saksi LONGGINUS PUKA bersama 6 (enam) orang anaknya ;

- Bahwa benar korban pernah datang mencari terdakwa kerumah saksi LONGGINUS PUKA agar terdakwa mau pulang kerumah akan tetapi terdakwa malah dicaci maki di depan keluarga saksi LONGGINUS PUKA ;
- Bahwa benar terdakwa sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan korban karena sifat korban yang selalu curiga, cemburu dan egaois ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 6 (enam) orang anaknya pergi meninggalkan rumah menuju ke Lampung ;
- Bahwa benar korban menolak untuk diperiksa ke psikiater sebagaimana alat bukti surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAULUS DEMON KOTAN, tertanggal 28 Oktober 2009;
- Surat keterangan dokter No : 904/VIII.d/09.023/2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. J. ALIANDOE, Sp. B, dokter pada Rumah Sakit St. Elisabeth Lela Maumere Flores, tertanggal 02 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta diatas, sangat sulit untuk membuktikan korban mengalami depresi yang benar - benar disebabkan oleh tindakan terdakwa sehingga perlu keterangan medis dari seorang psikiater yang berkompeten menerangkan mengenai kondisi psikisnya dan sebab musababnya tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan psikiatris ini diatur dalam Undang - undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi :
1. dalam memberikan pelayanan kesehatan kepda korban, tenaga keshatan harus :

- ⇒ Memeriksa kesehatan korban dengan standar profesinya ;
- ⇒ Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan Visum Et Repertum atas permintaan penyidik Kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti ;
- ⇒ Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang – undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila, disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ;

Menimbang, bahwa keterangan korban tidak di dukung oleh alat bukti yang sah lainnya sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 55 Undang – undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHP sehingga atas uraian fakta diatas, telah jelas terlihat bahwa korban harus dapat membuktikan bahwa kedepresiannya ini benar – benar disebabkan oleh tindakan terdakwa melalui keterangan medis dari seorang psikiater yang berkompeten ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka surat keterangan medis dari seorang psikiater, sebagai tenaga kesehatan yang terfokus pada kesehatan jiwa yang memiliki dan dinyatakan ahli berdasarkan standar profesinya sangat diperlukan untuk melakukan pembuktian atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara psikis ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang – undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan menolak untuk diperiksa dipsikater atas permintaan penyidik Kepolisian Resor Flores Timur sesuai alat bukti surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAULUS DEMON KOTAN, tertanggal 28 Oktober 2009, korban tidak mau diperiksa psikisnya oleh dokter yang berkompeten sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – undang RI. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga sangat sulit untuk membuktikan kekerasan psikis yang dialami korban adalah akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Surat keterangan dokter No : 904/VIII.d/09.023/2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. J. ALIANDOE, Sp. B, dokter pada Rumah Sakit St. Elisabeth Lela Maumere Flores, tertanggal 02 Nopember 2009, yang tidak mencantumkan keahliannya atau standar profesinya sebagai seorang ahli dibidang kesehatan kejiwaan dan juga bukan dari Rumah Sakit milik pemerintah sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) undang – undang RI No. 23 tahun 2004 tnetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga justru hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini lebih menguatkan keyakinan Majelis Hakim, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur dari pasal 45 ayat (1) undang - undang RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan demikian tidak relevan lagi untuk membuktikan dakwaan selain dan selebihnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa korban telah membuat surat pernyataan sikap dan tuntutan keadilan yang telah diserahkan dan dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PAULUS DEMON KOTEN selaku korban dalam perkara ini yang didampingi oleh Frater PAULUS BOLI LAMAK SVD sebagai Pastor Pendamping Rohani serta disaksikan oleh keluarga korban yaitu : DAMIANUS DEMON RUIING, SH., THOMAS PATI RARING, ANTONIA BEKA LENGARI yang pada pokoknya menyatakan Sedapat - dapatnya merujuk dan meulihkan kembali keutuhan keluarga korban bersama terdakwa serta 6 (enam) orang anak ;

Menimbang, bahwa korban PAULUS DEMON KOTEN didalam surat pernyataannya sama sekali tidak menyinggung agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya - tidaknya dilepaskan dari hukuman namun hanya memohon agar dapat merujuk kembali keutuhan rumah tangga korban dan terdakwa yang sudah dibina selama ini bersama dengan 6 (enam) orang anaknya dengan demikian Majelis berpendapat untuk merujuk kembali rumah tangga korban dengan terdakwa yang telah bercerai berai ± 5 (lima) tahun terakhir ini bukan dengan melalui proses pidana seperti sekarang ini namun harus melalui upaya mediasi sebagaimana telah diungkapkan terdakwa dalam pembelaannya atau *Pledoi* pada point 2, 3, dan 5 yang pada pokoknya telah memaafkan korban sejak terdakwa berangkat bersama 6 (enam) orang anaknya meninggalkan Hokeng - Flores Timur dan keinginan korban untuk mencium kaki terdakwa maka korban harus pergi ke Lampung sendiri tanpa dengan keluarga siapapun karena masalah yang terdakwa hadapi sekarang sangat menyakitkan hati terdakwa sebagai seorang isteri dan masalah ini bukan masalah terdakwa sendiri tetapi keluarga besar terdakwa di Lampung juga ikut turut merasakan penderitaan yang terdakwa alami sekarang ini serta terdakwa sebagai seorang ibu sekaligus sebagai isteri korban tidak akan memutuskan relasi antara anak - anak dengan korban sebagai bapak dari anak - anak mereka serta keluarga besar korban, yang terpenting instropeksi diri masing - masing serta mau merubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku sehingga bisa memperbaiki kembali keutuhan rumah tangga korban dengan terdakwa yang sudah bercerai berai ini ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum dapat mempersatukan kembali keutuhan rumah tangga korban bersama terdakwa serta 6 (enam) orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dalam dakwaan kesatu, maupun dalam dakwaan kedua, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus pula dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa tersebut, maka terdakwa patut untuk dipulihkan hak-haknya dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka dengan sendirinya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang - undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **LAURENSIA SRIYATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum ;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **SENIN**, tanggal **27 Agustus 2012** oleh kami **ERWIN HARLOND PALLYAMA., SH.** sebagai Ketua Majelis **TIMUR AGUNG NUGROHO., SH., MHum.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 Agustus 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **M. YUNUS., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadiri **CHANDRA A. WIJAYA., SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Larantuka serta dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasehat Hukum** ;

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim,

Ketua Majelis

t.t.d.

TIMUR AGUNG NUGROHO., SH., MHum.
HARLOND PALLYAMA., SH.

t.t.d.

ERWIN

t.t.d.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA., SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

M. YUNUS., SH.

Untuk turunan Resmi
Pengadilan Negeri Larantuka
Wakil Panitera

M. YUNUS, SH.

N. I P. 19650913199003 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)